Судебный акт по делу № 88-12218/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17922794&case_uid=e7b0d6f3-6f17-4210-a204-0530f61ee1e6&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Слизовский А.А.

II инстанция – Дементьева Е.И., Кузьмичев А.Н. (докладчик), Гусакова Д.В.

УИД 77RS0034-02-2024-000228-34

Дело № 88-12218/2026

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

28 мая 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Анатийчук О.М.,

судей Патронова Р.В., Куденко И.Е.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3889/2024 по иску

ФИО14

,

ФИО1

к Департаменту городского имущества города Москвы, гаражному специализированному потребительскому кооперативу "ТЕМП" о признании права собственности,

по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы на решение Щербинского районного суда города Москвы от 11 июля 2024 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года,

Заслушав доклад судьи Анатийчук О.М., объяснения представителя Департамента городского имущества города Москвы по доверенности Кадырова И.С., возражения

ФИО1

, представителя истцов по доверенности Зайцева Г.А.,

установила:

ФИО1

и

ФИО13

обратились в суд с иском к Департаменту городского имущества города Москвы, гаражному специализированному потребительскому кооперативу "ТЕМП" (далее по тексту ГСПК "ТЕМП") о признании права собственности на гаражный бокс

№

, общей площадью 23.18 кв.м., расположенный на втором этаже в ГСПК «Темп» по адресу:

<адрес>

и на бокс

№

, общей площадью 26.3 кв.м., расположенный на втором этаже в ГСПК «Темп» по адресу:

<адрес>

.

В обосновании требований истцы указали, что являются членами ГСПК «Темп», расположенного по адресу:

<адрес>

. Гаражный бокс

№

ФИО1

приобрел в 2012 году у гр.

ФИО11

,

ФИО13

приобрела гаражный бокс в 2012 году у ООО «Юридическое Агентство «Жилсовет». В ГСПК «Темп» они пользуются гаражными боксами. В связи с тем, что земельный участок, на котором располагаются ГСПК «Темп», находится у кооператива на праве аренды, в эксплуатацию ГСПК «Темп» не введен, они не имеют возможности зарегистрировать право собственности на гаражные боксы в досудебном порядке, вынуждены обратиться в суд с настоящими иском.

Решением Щербинского районного суда города Москвы от 11 июля 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года, исковые требования удовлетворены, постановлено признать право собственности за Титовым М.В. на гаражный бокс

№

, общей площадью 23.18 кв.м., расположенный на втором этаже в ГСПК «Темп»; за

ФИО13

право собственности на гаражный бокс

№

, общей площадью 26.3 кв.м., расположенные на втором этаже в ГСПК «Темп» по адресу:

<адрес>

. Решение является основанием для регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по городу Москве.

В кассационной жалобе ответчик ДГИ г. Москвы ставит вопрос об отмене судебных постановлений как принятых с нарушением норм материального и процессуального права, с принятием нового судебного акта об отказе истцам в иске.

Изучив материалы дела, проверив законность обжалуемых судебных постановлений по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, судебная коллегия не находит предусмотренных законом оснований для ее удовлетворения.

В соответствии со статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей

юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального или процессуального права.

Как установлено судом и следует из материалов дела 29 июня 2012 года между ГСПК "Темп" и Комитетом по управлению имуществом Администрации Подольского муниципального района Московской области был заключен договор аренды земельного участка N209ю/2012.

По условиям этого договора ГСПК "Темп" получил в аренду сроком до 22 июня 2061 года земельный участок, общей площадью 3300 кв. м, с кадастровым номером

№

, расположенный вблизи

<адрес>

, из категории земель "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения" с видом разрешенного использования "для строительства гаражей".

С 1 июля 2012 г. в связи с изменением границ субъектов Российской Федерации указанный земельный участок относится к землям г. Москвы. Город Москва является правопреемником Подольского муниципального района Московской области.

Земельный участок, на котором располагаются ГСПК «Темп», находится у кооператива на праве аренды, в эксплуатацию ГСПК «Темп» не введен.

ФИО1

и

ФИО13

являются членами ГСПК «Темп», расположенного по адресу:

<адрес>

.

Гаражный бокс

№

истец

ФИО1

приобрел в 2012 году у

ФИО11

,

ФИО13

приобрела гаражный бокс в 2012 году у ООО «Юридическое Агентство «Жилсовет».

Город Москва является правопреемником Подольского муниципального района Московской области.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, проведенной экспертами АНО «Исследовательский центр судебной экспертизы «Анализ», объект 1 (гаражный бокс

№

) представляет собой одноэтажное строение, расположенное во втором ярусе гаражного комплекса ГСПК «ТЕМП». По классификации СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная

редакция СНиП 21-02-99*. Объект 1 является стоянкой автомобилей (гаражный бокс). Стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка): «Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.)». Стоянки автомобилей могут быть встроенными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими (п. 3.18 /37/).

Исследуемый Объект 1 является отдельным гаражом – боксом в составе гаражного комплекса «Наземной стоянки автомобилей закрытого типа». Стены выполнены из силикатного кирпича, перекрытие, пол выполнены из монолитного железобетона; ворота – металлические, кровля - мягкая. Гаражный бокс оборудован электричеством (щиток), естественной вентиляцией. Общие технические характеристики Объекта 1: - площадь застройки спорным Объектом – 33.0 кв. м.; высота строения – 2.4 м.; надземных этажей – 1; въездные ворота.

Объект 2 (гаражный бокс

№

) представляет собой одноэтажное строение, расположенное во втором ярусе гаражного комплекса ГСПК «ТЕМП». По классификации СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*, Объект 2 является стоянкой автомобилей (гаражный бокс). Стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка): «Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.)». Стоянки автомобилей могут быть встроенными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими (п. 3.18 /37/).

Исследуемый Объект 2 является отдельным гаражом – боксом в составе гаражного комплекса «Наземной стоянки автомобилей закрытого типа». Стены выполнены из силикатного кирпича, перекрытие, пол выполнены из монолитного железобетона; ворота – металлические, кровля - мягкая. Гаражный бокс оборудован электричеством (щиток), естественной вентиляцией. Общие технические характеристики Объекта 2: площадь застройки спорным Объектом – 29.0 кв.м.; высота строения – 2.52 м.; надземных этажей – 1; въездные ворота.

Объект 1, Объект 2, расположенные на земельным участке с кадастровым номером

№

соответствуют градостроительным требованиям. Объект 1, Объект 2, расположенные на земельным участке с кадастровым номером

№

, соответствуют виду разрешенного использования земельного участка. Объект 1, Объект 2 соответствуют противопожарным требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам, строительным нормам и правилам. Объект 1, Объект 2, расположенные на земельным участке с кадастровым номером

№

, соответствуют градостроительным требованиям, соответствует противопожарным, строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим требованиям; не имеют вредных производств – не оказывают негативного воздействия на окружающую среду (нет вредного воздействия на

человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий); не имеют дефектов и повреждений, представляющих угрозу безопасной эксплуатации; и, в этом отношении (на момент проведения обследования), не создают угрозу жизни и здоровья граждан. Объект 1, Объект 2 соответствуют градостроительным требованиям, противопожарным требованиям; Объект 1, Объект 2 соответствуют виду разрешенного использования земельного участка. Объект 1, Объект 2 не нарушают права третьих лиц.

Границы земельного участка с кадастровым номером

№

не установлены в соответствии с требованиями законодательства на момент производства экспертизы, в ЕГРН не учтены сведения о местоположении границ в виде координат характерных точек. По актуальным данным ЕГРН, исследуемые гаражные боксы расположены на землях неразграниченной собственности. Объекты полностью расположены в кадастровых границах земельного участка с кадастровым номером

№

в соответствии с представленными документами на момент создания ГСПК «ТЕМП», а именно: 1. Кадастровый паспорт на земельный участок с кадастровым номером

№

от 21.04.2010, где значится: площадь – 3300.00 кв.м.; категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование – для строительства гаражей; Технический паспорт на нежилое помещение – гаражный бокс

№

от 27 февраля 2012; Технический паспорт на нежилое помещение – гаражный бокс

№

от 02 апреля 2012; Постановление Администрации Подольского муниципального района Московской области от 01.06.2011 № 1484 «О заключении с ГСПК «ТЕМП» договора аренды земельного участка на новый срок для строительства гаражей вблизи

<адрес>

»; Разрешение на строительство от 30.07.2010 №

№

, где значится: разрешено строительство объекта капитального строительства – Гаража на 25 гаражных боксов; гаражные боксы 2-х этажные, высотой 6.5 м.; площадь земельного участка – 0.33 га; Договор аренды земельного участка от 17 июня 2011 г. № 76ю/2011 «Об аренде земельного участка с кадастровым номером

№

площадью 3300 кв.м. гаражному специализированному потребительскому кооперативу «ТЕМП» «для строительства гаражей в границах прилагаемого к настоящему Договору кадастрового паспорта земельного участка» (Арендодатель: Комитет по управлению имуществом Администрации Подольского муниципального района).

Районный суд, удовлетворяя исковые требования, и суд апелляционной инстанции, оставляя решение без изменения, руководствовались положениями статей 8, 209, 218, 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», исходили из того, что спорные гаражные боксы, расположены на земельном участке, выделенном ГСПК «ТЕМП» в 2012 году на

праве аренды под строительство гаражей, гаражные боксы истцов соответствуют строительным нормам и правилам, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям, не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, истцы приобрели их на законном основании, однако не могут оформить право собственности в связи с не введением в эксплуатацию гаражного комплекса. В связи с этим, суды пришли к выводу о наличии оснований для признания за истцами права собственности на гаражные боксы.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции полагает, что судами правильно определены обстоятельства, имеющие значение для разрешения заявленных требований, и применены нормы материального и процессуального права. Выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, которым судом дана оценка по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

В пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Вещь является недвижимой либо в силу своих природных свойств либо в силу прямого указания закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей (абзацы первой и второй пункта 1 статьи 130 ГК РФ).

По смыслу статьи 131 ГК РФ закон в целях обеспечения стабильности гражданского оборота устанавливает необходимость государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. При этом по общему правилу государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости.

Согласно пункту 1 статьи 218 Гражданского Кодекса Российской Федерации право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество (пункт 4 статьи 218 ГК РФ).

Из разъяснений пункта 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 29.04.2010 N 10/22) следует, что в силу пункта 2 статьи 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не

установлено законом. Иной момент возникновения права установлен, в частности, для приобретения права собственности на недвижимое имущество в случае полной выплаты пая членом потребительского кооператива, в порядке наследования и реорганизации юридического лица (абзацы второй, третий пункта 2, пункт 4 статьи 218, пункт 4 статьи 1152 ГК РФ).

В абзаце третьем пункта 3 постановления Пленума Верховного Ссуда Российской Федерации от 23 июня 2015 N 25, а также в абзаце втором пункта 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 N 10/22 приведены разъяснения о том, что лица, полностью внесшие свой паевой взнос за объект недвижимого имущества, приобретают право на данный объект недвижимого имущества в полном объеме с момента внесения паевого взноса, а не с момента государственной регистрации права.

В материалах дела имеется постановление Главы администрации Рязановского сельского округа Подольского района Московской области от 8 февраля 1999 г. N 25, которым согласовано изъятие земельного участка, площадью 0,3 га (выгон), для строительства гаражей из земель, находящихся в ведении Администрации Подольского района, на председателя ГСК «Темп» была возложена обязанность оформить землеотвод в установленном законом порядке, до начала строительства разработать и согласовать проект застройки участка в строительном отделе Подольского района, согласовать его в органах Госсаннадзора и Госпожнадзора, установить в натуре границы земельного участка через предприятие, имеющее лицензию на право производства геодезических работ.

ГСПК "Темп" зарегистрировано в качестве юридического лица 26 мая 2000 г., сведения о нем внесены в ЕГРЮЛ 28 февраля 2003 г.

Как видно из текста договора аренды земельного участка от 29 июня 2012 г. N 209ю/2012, земельный участок, общей площадью 3300 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020441:460, был предоставлен в аренду ГСПК "Темп" на основании постановления администрации Подольского муниципального района от 22 июня 2012 г. N 3053.

Вопреки доводам кассационной жалобы гаражные боксы возведены на выделенном для этих целей кооперативу земельном участке с разрешенным использованием «под строительство гаражей», в границах участка, без нарушения строительных норм и правил, прав и интересов иных лиц, не создают угрозу их жизни и здоровью.

Доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию с выводами судов, установленными фактическими обстоятельствами дела и оценкой доказательств.

Кассационный суд общей юрисдикции согласно части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

Иных доводов, которые могли бы повлечь отмену оспариваемых судебных актов, жалоба не содержит.

Нарушений норм материального или процессуального права, указанных в статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при разрешении настоящего спора судами допущено не было, в связи с чем, оснований для отмены обжалуемых судебных постановлений в кассационном порядке не имеется.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции,

определила:

решение Щербинского районного суда города Москвы от 11 июля 2024 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы - без удовлетворения.

Мотивированное определение изготовлено 29 мая 2026 года.

Председательствующий

Судьи